

1516222-95.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194440/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26201003 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2194440 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SILVIA REGINA DE JESUS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516222-95.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516222-95.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194440/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26201003 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2194440 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SILVIA REGINA DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

SILVIA REGINA DE JESUS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 18 de julho de 2022, por volta das 12h, na Avenida Duque de Caxias, nº755, Campo Elíseos, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento e

entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína, na forma de crack, com massa líquida de 13,9g (treze gramas e nove decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termo de depoimento às fls. 05/06; laudo de constatação às fls. 09/11; termo de interrogatório à fl. 14; boletim de ocorrência às fls. 17/19; auto de exibição e apreensão às fls. 22. O réu foi regularmente citado à fl. 113 e apresentou defesa prévia às fls. 155/156, sendo recebida a denúncia no dia 02 de fevereiro de 2022 (fls. 149). Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, a ré foi interrogada. Debates finais apresentados em audiência. É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a alegação da defesa de ilegalidade da abordagem e prisão efetuada pelos guardas municipais.

Nos termos do art. 144, § 8º, da Constituição Federal: "Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A Guarda Municipal tem por função precípua a proteção patrimonial dos bens municipais.

Além disso, o art. 03º da Lei Federal 13.022/14 autoriza o patrulhamento preventivo e o uso progressivo da força para cumprimento das funções de sua competência, in verbis:

"Art. 3º São princípios mínimos de atuação das guardas municipais:

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;

III - patrulhamento preventivo;

IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e

V - uso progressivo da força."

No caso dos autos, a prisão se deu na região central de São Paulo, tomada pela traficância em larga escala com a formação das zonas de "cracolândia". Cuida-se de área repleta de prédios e patrimônio público, de modo que a ronda e fiscalização da área é da atividade precípua da Guarda Municipal.

Por outro lado, ainda que a Guarda Municipal não tenha poder de polícia, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Logo, sendo o guarda municipal um agente público, ao vislumbrar qualquer pessoa em flagrante delito, deverá prendê-la em estrita obediência ao que prevê a norma processual.

Desta feita, não há que se apontar quaisquer ilegalidades na conduta dos guardas civis municipais.

A ré transitava pela rua, na região da "cracolândia" com a intenção de realizar o tráfico de drogas e, ao avistar os agentes públicos, demonstrou nervosismo e mudou a direção do seu passo. Tal conduta, deu guarida para que os guardas a abordassem, já que havia indícios de estado flagrancial.

Portanto, perfeitamente legítima a abordagem in casu. Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz

Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido." (AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). Ultrapassada a preliminar, no mérito, a ação penal é procedente. A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder da acusada, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 22), restando positiva a identificação como cocaína. Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu. A autoria da prática delitiva também restou inconteste.

Vejamos.

A acusada foi presa em flagrante por guardas civis, na posse de 55 pedras de crack e de R\$ 876,75, em notas trocadas.

Segundo apurado, na data dos fatos, os guardas municipais faziam o patrulhamento da região central de São Paulo, conhecida como "cracolândia", quando avistaram três moças caminhando, as quais, ao notarem a presença dos agentes públicos, mudaram a direção do caminho.

Por se tratar de área com alta incidência de criminalidade, efetuaram a abordagem e revista das três e encontraram os entorpecentes e dinheiro apenas na posse da acusada, liberando as demais.

A ré, em juízo, negou a traficância, aduzindo que havia adquirido os entorpecentes para o seu consumo. Declarou, ainda, que trabalha com reciclagem e pede dinheiro no farol e que a quantia encontrada consigo era o que tinha conseguido juntar naquela dia.

Sua narrativa, obviamente, não é crível.

As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de tantas porções individualizadas de droga, somada ao montante em dinheiro encontrado consigo, evidenciam o intuito da mercancia.

Trata-se de 55 pedras de crack, embaladas individualmente, escondidas sob as vestes da ré. Como tem entendido majoritariamente a jurisprudência, se a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, certamente aponta indícios razoáveis de sua prática, os quais, somados a outros elementos colhidos nos autos, formam um conjunto probatório digno de imputar ao denunciado esta conduta criminosa.

Nesta ótica:

"Além disso, pela droga apreendida (...), pela forma que estava embalada (pinos), pela apreensão do dinheiro em notas trocadas, pelas atitudes do réu que levou a abordagem, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, claro está que o objetivo dele era a traficância. Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio,

leva a certeza da prática do tráfico pelo meliante". (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0081502-83.2015.8.26.0050, Rel. Des. Edison Brandão, j. em 12/09/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, p. em 23/09/2017).

"Acresça-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (quatorze eppendorfs com cocaína e uma porção do mesmo entorpecentes), bem como a localização do vultuoso material destinado ao embalo de tóxicos, reforçam o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0000146-63.2016.8.26.0557, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j. em 21/09/2017, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. em 22/09/2017).

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Neste sentido, na posse da acusada foi encontrada a quantia de R\$ 876,75, em notas trocadas: 55 notas de R\$2,00 + 18 notas de R\$5,00 + 8 notas de R\$20,00 + 10 notas de R\$10,00 + 4 notas de R\$50,00 + 2 notas de R\$100,00, conforme ressaltado pela autoridade policial, no auto de exibição e apreensão (fl.22), o que também é indicativo da venda espúria.

Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, o decreto preventivo ancorou-se, fundamentadamente, no disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, no desiderato de acautelar a ordem pública, considerando a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados em invólucros plásticos dentro de um tubo de PVC (110g de maconha e 83,28g de cocaína), além da elevada quantia em dinheiro em notas trocadas (R\$ 4.469,00) e a balança de precisão encontradas em poder do custodiado. 3. Admitida a segregação cautelar quando a diversidade e a quantidade de substâncias encontradas, aliadas à apreensão de dinheiro e apetrechos destinados ao fabrico de entorpecentes, evidenciam a necessidade de resguardar a ordem e a saúde públicas. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido." (STJ - RHC: 51424 MG 2014/0229982-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) - negrito aposto.

"HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas Pedido de revogação da prisão preventiva Falta de fundamentação IMPOSSIBILIDADE Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentada suficientemente Garantia da ordem pública evidenciada pelas circunstâncias que envolvem o fato, notadamente a quantidade de droga apreendida (10 pedras de "crack" e 20 invólucros de cocaína) e a quantia de R\$114,00, em dinheiro trocado, tudo localizado com o paciente Presente indícios de autoria e materialidade - Dúvida que milita em favor da sociedade Presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada." (TJ-SP - HC: 664163320128260000 SP 0066416-33.2012.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro. Data de Julgamento: 31/07/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/08/2012) - negrito aposto.

Para justificar o montante em notas miúdas, SILVIA afirmou que foi o produto do dia com recolhimento de reciclagem e mendicância. O total em dinheiro, acrescido do valor médio da droga apreendida (R\$ 275,00, se considerado o preço médio de R\$ 5,00 que a pedra é vendida), totalizam R\$ 1.151,00, valor este totalmente incompatível com a situação financeira e ocupação declaradas pela acusada.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado a ré. Ela trazia consigo quantidade de substância entorpecente para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição

acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes da ré.

Na segunda fase, aumento em 1/6 decorrente da reincidência.

Na terceira fase, não há causas a declarar, totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Tendo em vista a natureza do crime, a reincidência e maus antecedentes da ré, fixo o regime prisional fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré SILVIA REGINA DE JESUS como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso. Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). O Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu (fl. 31) em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas. Expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG n.º 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 08 de setembro de 2022

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA